



PUTUSAN

Nomor 6108 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA HALIM PERDANA KUSUMA**, diwakili oleh Adrian P. Damanik, S.T., M.M., beralamat di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Suryanti, S.H., M.I.Pol., dan kawan-kawan, Para Pesanehat Hukum pada Kantor Hukum Lanud Halim Perdanakusuma, Jalan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta, beralamat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022;
Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I;
- II. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, diwakili oleh Hadiyanto, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para ASN pada Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019;
Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat V;
- III. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**, diwakili oleh H. Prabowo Subianto, beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marsekal Pertama TNI Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para TNI pada Biro Hukum Setjen Kemhan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020;
Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat IV;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 6108 K/Pdt/2024



IV. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA, diwakili oleh Jaya, S.H., M.M., beralamat di Jalan Taman Jatibaru, Nomor 1, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaja Yudhafraja, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para ASN pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019;

Pemohon Kasasi IV dahulu Turut Tergugat II;

V. KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA, diwakili oleh Yuyu Sutisna, S.E., M.M., beralamat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haryo Kusworo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para TNI Angkatan Udara beralamat di Dinas Hukum Angkatan Udara, Jalan Gatot Subroto, Kav. 72, Lt.4, Wisma Aldiron Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi V dahulu Tergugat II;

VI. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, diwakili oleh Hadi Tjahjanto, S.I.P., beralamat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kolonel Chk Azhar, S.H., M.Kn, dan kawan-kawan, Tim Penasehat Hukum dari Babinkum TNI, beralamat di Kantor Babinkum TNI, Gedung B-3 Agustinus Adi Sucipto, Lt.IV Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi VI dahulu Tergugat III;

L a w a n

SETIAWATI TANUDIBROTO atau dikenal juga dengan **SETIAWATI LUBIS**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lawu Giriloka 3, Blok Z, Nomor 10, RT001/RW003, Kelurahan Lengkon Wetan, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Endang

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 6108 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadrian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Endang Hadrian & Partners, beralamat di Komplek Perkantoran Golden Madrid 2, Blok I Nomor 05, Jalan Letnan Sutopo, BSD City, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, diwakili oleh Samsul Bahri, A.Ptnh., M.Si., beralamt di Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Arthamaji Stia Widodo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para ASN pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2019;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, bersama-sama Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Girik Nomor C 1811 seluas 3958 m² atas nama Setyawati Tanudibroto dan Girik C. 1812 seluas 4782 m² atas nama Tanudibroto di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur adalah alas hukum yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik ke atas nama Penggugat;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 6108 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk membatalkan dan menyatakan tidak berlaku PBT Nomor 193/2010 tanggal 3 Juni 2010;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II melanjutkan permohonan Penggugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah Girik Nomor C. 1811 dan Girik Nomor C. 1812;
6. Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V mengeluarkan atau menghapus dari daftar Inventaris Kekayaan Negara (IKN) tanah milik Penggugat yang tercantum atas Girik Nomor C. 1811 seluas 3958 m² atas nama Setyawati Tanudibroto dan Girik Nomor C. 1812 seluas 4782 m² atas nama Tanudibroto yang terletak di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Kramat Jati;
7. Menyatakan Inventaris Kekayaan Negara Register Nomor 50502001 tanggal 3 Juni 2010 yang berisi objek sengketa tanah milik Penggugat yang tercantum atas Girik Nomor C. 1811 seluas 3958 M2 atas nama Setyawati Tanudibroto dan Girik Nomor C. 1812 seluas 4782 m² atas nama Tanudibroto yang terletak di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Kebon Pala sekarang Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan Kramat Jati sekarang Kecamatan Makasar Jakarta Timur batal demi hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jamainan atas tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang dikuasai oleh Penggugat yang tercantum atas Girik Nomor C. 1811 seluas 3958 m² atas nama Setyawati Tanudibroto dan Girik Nomor C. 1812 seluas 4782 m² atas nama Tanudibroto yang terletak di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Kebon Pala sekarang Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan Kramat Jati sekarang Kecamatan Makasar Jakarta Timur;
9. Memerintahkan Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV ataupun orang lain yang mendapat perintah dan atau kuasa untuk tidak melakukan tindakan pengosongan, pengusiran paksa, membuat rasa takut dan tidak nyaman terhadap Penggugat dan penghuni di tanah milik Penggugat;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 6108 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat seluruh kerugian material sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Bahwa objek perkara yang digugat Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortitium*);

Eksepsi Tergugat III:

- Penggugat tidak kualitas selaku Penggugat, karena tidak mempunyai alas hak apapun;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortitium*);

Eksepsi Tergugat IV:

- Kompetensi absolut;
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;
- Gugatan Penggugat kadaluarsa;

Eksepsi Tergugat V:

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lampau waktu (*daluwarsa*);
- Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili secara absolut;

Eksepsi Turut Tergugat II:

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 6108 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompetensi absolute;
- Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengosongkan tanah seluas 6008 m², yang terletak di Jalan Komodor Halim Perdanakusuma, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makassar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pagar Ring 1 Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma,

Sebelah Timur : Pagar Ring 1 Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma,

Sebelah Selatan : Tanah Masyarakat,

Sebelah Barat : Jalan Raya Komodor Halim Perdanakusuma,

Karena bangunan untuk kost-kost/kontrakan dan lahan parkir kendaraan roda empat/mobil tersebut, berdiri di atas aset tanah Barang Milik Negara (BMN) di bawah perawatan Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma;

- Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghentikan kegiatan komersial berupa mendirikan dan menyewakan bangunan untuk kost-kost/kontrakan dan lahan parkir kendaraan roda empat/mobil di atas tanah seluas 6008 m² yang terletak di Jalan Komodor Halim Perdanakusuma, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makassar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Pagar Ring 1 Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma,

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 6108 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Pagar Ring 1 Pangkalan TNI AU Halim
Perdanakusuma,

Sebelah Selatan : Tanah Masyarakat,

Sebelah Barat : Jalan Raya Komodor Halim Perdanakusuma,

Karena bangunan untuk kost-kost/kontrakan dan lahan parkir kendaraan roda empat/mobil tersebut, berdiri di atas aset tanah Barang Milik Negara (BMN) di bawah perawatan Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma;

- e. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp1.441.920.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) melalui rekening kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - f. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Immateriil kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini, sejak putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dipenuhinya kewajiban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
 - h. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabukan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 6108 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan perbuatan penggugat konvensi menduduki objek sengketa tanah seluas 3.958 m² dan 4.782 m² yang terletak di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Kebon Pala sekarang Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan Kramat Jati sekarang Kecamatan Makasar Jakarta Timur adalah perbuatan melawan hukum;
- c. Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) secara sekaligus seketika kepada rekening kas negara, saat putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menghentikan segala aktivitas di atas tanah seluas 3.958 m² dan 4.782 m² yang terletak di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Kebon Pala sekarang Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan Kramat Jati sekarang Kecamatan Makasar Jakarta Timur, secara serta merta walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabukan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan perbuatan penggugat konvensi menduduki objek sengketa tanah seluas 3.958 m² dan 4.782 m² yang terletak di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Kebon Pala sekarang Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan Kramat Jati sekarang Kecamatan Makasar Jakarta Timur adalah perbuatan melawan hukum;
- c. Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) secara

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 6108 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus seketika kepada rekening kas negara, saat putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

- d. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menghentikan segala aktivitas di atas tanah seluas 3.958 m² dan 4.782 m² yang terletak di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Kebon Pala sekarang Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan Kramat Jati sekarang Kecamatan Makasar Jakarta Timur, secara serta merta walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau, apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Sela Nomor 329/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim, tanggal 28 Juli 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat IV, V dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp8.676.000,00 (delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 563/PDT/2022/PT DKI, tanggal 26 September 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 329/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim, tanggal 28 Juli 2020 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk melanjutkan

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 6108 K/Pdt/2024



pemeriksaan pokok perkara;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 23 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Tim/XII/2022 Kas. *Juncto* Nomor 563/PDT/2022/PT DKI, *Juncto* Nomor 329/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 1 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Tim/XII/2022 Kas.II *Juncto* Nomor 563/PDT/2022/PT DKI, *Juncto* Nomor 329/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III pada tanggal 16 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Tim/XII/2022 Kas.III *Juncto* Nomor 563/PDT/2022/PT DKI, *Juncto* Nomor 329/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 6108 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi IV pada tanggal 15 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Tim/XII/2022 Kas.III *Juncto* Nomor 563/PDT/2022/PT DKI, *Juncto* Nomor 329/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi V pada tanggal 22 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi V dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Tim/XII/2022 Kas.V *Juncto* Nomor 563/PDT/2022/PT DKI, *Juncto* Nomor 329/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi VI pada tanggal 13 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi VI dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Tim/XII/2022 Kas.VI *Juncto* Nomor 563/PDT/2022/PT DKI, *Juncto* Nomor 329/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 6108 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 563/PDT/2022/PT DKI, tanggal 26 September 2022 dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Mengadili

- Mengabulkan Permohonan Kasasi Terbanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 329/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim, tanggal 28 Juli 2020;
- Membatalkan Putusan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya: (Setiawati Tanudibroto atau dikenal juga dengan Setiawati Lubis beralamat di Jalan Gunung Lawu Giriloka 3, Blok Z, Nomor 10, RT001/RW003, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan);
- Menghukum Pemohon Banding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima Memori Kasasi/dahulu Terbanding V/Semula Tergugat V;
- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding I/semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 563/PDT/2022/PT DKI, tanggal 26 September 2022;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur 329/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim, tanggal 28 Juli 2020;

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 6108 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/semula Penggugat pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi III meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi IV dari Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 563/PDT/2022/PT DKI, tanggal 26 September 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 329/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim, tanggal 28 Juli 2020;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum dan memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi IV/Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi IV/Pembanding IV/Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila:

Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 6108 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Kasasi IV meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Turut Terbanding II/Turut Tergugat II/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 563/PDT/2022/PT DKI, tanggal 26 September 2022 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 329/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim, tanggal 28 Juli 2020;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi V meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 563/PDT/2022/PT DKI;

Mengadili Sendiri

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 329/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi VI meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 563/PDT/2022/PT DKI, tanggal 26 September 2022;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 6108 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 329/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim, tanggal 28 Juli 2020;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum dan memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila, Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 14 Desember 2022, 17 Februari 2023, 16 Maret 2023, 27 Februari 2023, 20 Maret 2023, 29 Maret 2023, kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah menerapkan hukum

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 6108 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Girik C Nomor 1811 dan Girik C Nomor 1812 dikaitkan dengan petitum angka 4, Penggugat menuntut pembatalan Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 193/2010 tanggal 3 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat BPN, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah merupakan produk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan dalam petitumnya meminta Pengadilan Negeri Jakarta Timur memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membatalkan peta bidang tanah tersebut apalagi tanah objek sengketa telah ber-SHP (Sertifikat Hak Pakai) Nomor 9 Tahun 2014 atas nama Kementerian Pertahanan TNI AU yang juga merupakan produk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara serta petitum angka 5 tentang keberatan Penggugat atas tidak dilanjutkannya permohonan Penggugat atas penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan Penggugat dimana hal tersebut adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan kewenangan pejabat tata usaha negara, sehingga sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA HALIM PERDANA KUSUMA, Pemohon Kasasi II: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Pemohon Kasasi III: MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Pemohon Kasasi IV: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 6108 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI JAKARTA, Pemohon Kasasi V: KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA, dan Pemohon Kasasi VI: PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 563/PDT/2022/PT DKI, tanggal 26 September 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 329/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim, tanggal 28 Juli 2020, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA HALIM PERDANA KUSUMA**, Pemohon Kasasi II: **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, Pemohon Kasasi III: **MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA**, Pemohon Kasasi IV: **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA**, Pemohon Kasasi V: **KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA**, dan Pemohon Kasasi VI: **PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 563/PDT/2022/PT DKI, tanggal 26 September 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 329/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim, tanggal 28 Juli 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat IV, V dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 6108 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 6108 K/Pdt/2024